

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia: primero “Objeto y ámbito” y después “Actividad comercial”. Repasa luego las reglas seleccionadas, y al final comprueba en la literalidad que las definiciones (minorista/mayorista) y la cláusula de género coinciden con el texto original.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y ámbito de aplicación de la ley	1	Determina finalidad y territorio de ordenación y fomento de la actividad comercial en la Comunitat Valenciana.
Cláusula de interpretación del género gramatical	1	Prevé que las referencias en masculino neutro se entienden referidas también al femenino.
Concepto general de actividad comercial	2	Define actividad comercial: ofrecer productos (naturales o elaborados) y/o servicios en el mercado interior.
Clasificación: actividad minorista	2	Define minorista como la oferta profesional con ánimo de lucro a destinatarios finales, con o sin establecimiento.
Clasificación: actividad mayorista	2	Define mayorista como adquisición con ánimo de lucro y reventa a otros comerciantes/empresarios para transformación o incorporación.
Actividad comercial por cuenta ajena: promoción y conclusión	2	Sujeta a la ley los actos u operaciones de comercio promovidos y/o concluidos por quien actúa por cuenta de otra persona.

3. Objeto y alcance territorial, e interpretación del lenguaje (arts. 1)

Finalidad y territorio

- La ley ordena y fomenta la actividad comercial en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
- El objeto queda fijado en la propia norma como ordenación y fomento.

Interpretación del masculino neutro

- Toda referencia en masculino neutro se entiende referida también al género femenino.
- Esta regla evita dudas sobre el destinatario al leer la ley.

4. Actividad comercial: concepto y modalidades (arts. 2)

Actividad comercial en el mercado interior

- Actividad comercial: ofrecer productos (naturales o elaborados) y/o servicios, por cuenta propia o ajena.
- La oferta se realiza bajo cualquier forma de comercialización, venta o prestación.

Minorista, mayorista y promoción/conclusión por cuenta ajena

- Minorista: oferta profesional con ánimo de lucro a destinatarios finales, con o sin establecimiento.
- Mayorista: compra con ánimo de lucro y reventa a otros para transformación o incorporación en producción o servicios.

5. Operaciones de comercio promovidas y/o concluidas (arts. 2)

Sujeción a la ley del empresario o profesional que actúa por cuenta ajena

- Se considera actividad comercial sometida a la ley la que realice quien, por cuenta de otra persona, promueve y/o concluye actos u operaciones de comercio.
- La actuación puede ser en nombre propio o ajeno.

6. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

7. Cierre de repaso

Al estudiar, confirma en la literalidad que: (i) la ley fija objeto y territorio, (ii) el masculino neutro incluye femenino, (iii) la actividad comercial comprende ofrecer productos y servicios, y (iv) minorista y mayorista se distinguen por destinatario y por la reventa/transformación.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.